

מסורת הש"ס

(א) ע"ז ב; ג. (ב) ע"ז ג. סנהדרין נט., (ג) [ע"י מוס' יצמות סא. ד"ה ואין וי"כ] כנסתהדרין נט. ד"ש ספרים דגרי' ר' יצמיה^(ד) (ז) לקמן פ. ע"ז ג. קדושין לא^ה, (ח) [ע"י מוס' קדושין לא. ומוס' ע"ז ג. ד"ה גדול^(ה) (ו) [בס"א^ה: הרשעה^(ז)] (ז) [ג"ל אלף^(ח) (ע"ז ב; ג.) (ט) רש"י הניגה שור שלהם שור שלנו כי' וכתב מהר"ש דל"ץ להניגה דכוותה המוספות הוא דלענין גניחה דוקא מותר גזל כנעני ונקט רש"י דמלתא דמחיל. [וע"י מהרש"א ומהר"ם^(י)] (י) [ד"ה מאלף^(י) (ט) [ד"ה אלף^(י) (ט) ד"ה ואין^(י), (ט) ג"ל לא. (ט) [וע"י מוס' יצמות סא. ד"ה ואין ומ"ש שם על הגניולן,

— ❧ —

תורה אור השלם

1. עמוד וימודד ארץן רָאָה ויחַר גוים ויִתְפַּצֵּצוּ הָרִיר עַד שָׁחוּ גְבוּעוֹת עוֹלָם הַיְלִיכוֹת עוֹלָם לוֹ;

חבקיב ג ו יאמר יי מסיני בא וַחֲדָּח מִשְׁעִירֵי לָמוֹ הוֹפִיעַ מִדְּבַר פֶּאֶרְן וְאֵתָה מִרְבֶּבֶת קָדֶשׁ מִימִינוֹ אֵשׁ דָּח לָמוֹ; דְּבָרִים לֵב ב 3. אַךְ אֵת זֶה תֵּאבְלוּ מִכֹּל שְׂרָץ הָעוֹף הַחֹלֵף עַל אֲרֵבֶּעַ אֲשֶׁר לוֹ כְּרָעִים מִמַּעַל לָרָגְלָיו לִתְרוֹב בָּתוֹן עַל הָאָרֶץ; ויקרא יא כא 4. וּשְׂמֹרְתָם אֶת חֻקֵּי וְאֵת מִשְׁפָּטֵי אֲשֶׁר יֵעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וְחֵי בָהֶם אֲנִי יי; ויקרא יח ה 5. וַיֹּאמֶר יי אֵלֵי אֵל תִּבְרַח אֶת מוֹאֵב וְאֵל תִּתְנַחַר בָּם מִלְחָמָה כִּי לֹא אֶתָּן לָךְ מֵאֶרְצִי יִרְשָׁה כִּי לְבָנִי לוֹט נִתְּחִי אֶת עַד יִרְשָׁה; דְּבָרִים ב ט 6. צִוּרוֹ אֶת הַמִּדְּבָרִים וְהַיְתִיבֵם אוֹתָם; במדבר כה יז

— ❧ —

גליון הש"ס

תוס' ד"ה דא"ב ב' ולא חייביה רחמנא במיעד. ע"י לקמן דף מז ע"א מוס' ד"ה כתב:

— ❧ —

מוסף רש"י

מפארין הופיע ממונים לישראל. הופיע והפקיר ממונם לישראל (בדבות דא. עמוד והתירין להם. ראה ויתר גוים, נגלה בעניין וישר להמקין [ע"ז]. אין מקבילין עליהן שכר. המה זו לא עומתם הוא אלף שאין מנוזין לקיימן ואם יקיימו לא יקבלו שכר (שם ג. ועיי"ש (י. אלא אדם. ר"מ לית ליה אדם קרויים אדם ולא עובדי כוכבים קרוין אדם, וי"ש הוא דדרש לה במסכת יצמות (סא.), [סנהדרין (נט.) למדנו תורתכם. שאתם לומדים עמשה (רש"י בתי").

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

דאם בן לכתוב רחמנא גבי מועד. וליכא למימר דכי כתב רחמנא רעהו בתם לפטור תם דהדיוט בהקדש קאתי ומועד כדקאי קאי ולהכי לא כתביה גבי מועד °דלא חייביה רחמנא במועד אלא במקום שחייב בתם ולפטור לגמרי בשתייהם הדיוט בהקדש נמי לא אחי דל"כ לכתביה רחמנא גבי מועד דהוי כרותא טפי וגם ליכא למיטעי למדרשיה אלא לפטור וכ"ש בתם אלא ודאי מדלא כתב גבי מועד אחא רעהו לחייב תם בהקדש נזק שלם וה"ה שגא לפטור לגמרי תם דהקדש בהדיוט וכיון דתם פטור מועד נמי פטור וה"ק קרא רעהו

הוא דליכא חילוק צין תם למועד אצל כשאינו רעהו לא דהדיוט בהקדש חייב והקדש בהדיוט פטור:

שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור: אמרי ממה נפשך אי רעהו דוקא דכנעני כי נגח דישראל נמי ליפטור ואי רעהו לאו דוקא אפילו דישראל כי נגח דכנעני נחייב א"ר אבהו אמר קרא י'עמד וימודד ארץן ראה ויתר גוים ראה שבע מצות י^א שקיבלו עליהם בני נח כיון שלא קיימו עמד והתיר ממונן לישראל י^א רבי יוחנן אמר מהכא ה^א הופיע מהר פארן מפארן הופיע ממונם לישראל תניא נמי הכי שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור ש^א ישראל שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם שנאמר עמד וימודד ארץן ראה ויתר גוים ואומר הופיע מהר פארן מאי ואומר וכי תימא האי עמד וימודד ארץן מבעי' ליה לכדרב מתנה וכדרב יוסף ת"ש הופיע מהר פארן מפארן הופיע ממונן לישראל מאי דרב מתנה דא"ר מתנה עמד וימודד ארץן ראה וכו' מה ראה ראה שבע מצות שנצטוו עליהן בני נח ולא קיימום עמד והגלה אותם מעל אדמתם וּמֵאֵי מִשְׁמַע דהאי ויתר לישנא דאגלווי הוא כתיב הכא ויתר גוים וכתיב התם ³לגתר בהן על הארץ ומתרגם לקפצא בהון על ארעא מאי דרב יוסף ⁶דא"ר יוסף עמד וימודד ארץן ראה וכו' מה ראה ראה שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום עמד והתירן להם איתגורי אתגא א"כ מצינו חוטא נשכר אמר מר בריה דרבנא לומר שאפילו מקיימין אותן אין מקבלין עליהן שכר ולא ⁷והתניא א"ר מ' אומר מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול ת"ל ⁴אשר יעשה אותם האדם וחי בהם כהנים וליזים וישראלים לא נאמר אלא אדם הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול אמרי אין מקבלים עליהן שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה ⁷דא"ר חנינא י^אגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה: ת"ר וכבר שלחה מלכות רומי⁸ שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל למדוגו תורתכם קראו ושנו ושלשו בשעת פטירתן אמרו להם דקדקנו בכל תורתכם ואמת הוא חוץ מדבר זה שאתם אומרים שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור של כנעני שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם ממ"ג אי רעהו דוקא אפילו דכנעני כי נגח דישראל ליפטור ואי רעהו לאו דוקא אפילו דישראל כי נגח דכנעני לחייב ודבר זה אין אנו מודיעים אותו למלכות י^א רב שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא אמרו ליה רבנן לעולא קום גיזל גינחמיה אמר להו מאי אית לי גבי נחמתא דבבלאי דגידופא הוא דאמרי מאי אפשר למיעבד הא אפשר למיעבד עבדי אזל הוא לחוראי גביה א"ל ⁵ויאמר ה' ¹⁰(אל משה) אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות אלא נשא משה ק"ו בעצמו אמר ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה ⁶צרוּר את המדינים והכיתם אותם מואבים

איכא תמס ככי האי גוונא דקתני תמס וכן הוא אומר (ישעיה כו) פתחו שערים (ראשיכם) ויבא גוי וגו' ויבאו כהנים לזים ישראלים לא נאמר אלא גוי לדיק וכן הוא אומר הטיבה [ה'] לטובים כהנים לזים וישראליים לא נאמר אלא לטובים הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול וא"ת והא עובדי כוכבים נמי קרויים אדם כדכתיב לזלי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם וי"ל דבמקום שמוכיר השם מוכיר עובדי כוכבים בלשון אדם כלומר דבר חלש נולד מאלדם וכן גבי חירס (יחזקאל כח) אתה אדם ולא אל וכן מה יעשה לי אדם (תהלים קיח) וריצ"א הקשה מדכתיב (ישעיה מג) ואתן אדם מחמין ומיץן דדרשינן ואתן אדום מחמין גבי ההוא רומנא דפרק בחרא דברכות (דף כג.): והא דאמר בהשולח (גיטין דף מז.) יש קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור זה צורות שיחין ומערות מדכתיב והארץ נתן לבני אדם בני אדם משמע אדם הראשון י¹: **הררי** הוא כבהן גדול. הא דנקט כהן גדול משום דדרשינן בסוטה (דף ד.): יקרה היא מפנינים מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים: **קראו** ושנו וישלשו. וא"ת והא אמרינן בחגיגה (דף יג.) המלמד תורה לעובד כוכבים עובר בעשה דמגיד דצריו ליעקב (תהלים קמח) ויש לומר דבע"כ עשו ע"פ דברי המושל ולא נתחייצו למסור עצמן אי נמי עשו עצמם גרים כדאי' בספרי דפרשה אף מוצב עמים: **נשא משה קץ** וחומר. אור"ת דלאו דוקא אלא כלומר עתיד משה לישא ק"ו אס לא שהזכירו הכתוב תחילה דקודם נאמר אל תצר את מואב ממנה שנאמר צרוּר את המדינים והכיתם אותם כדדרשינן עתה ילחכו שלא היה ממיירא בלך אלא מלחמה עצלמא שלא היו מותרין אלא באנגריא וקרא דמדין אחר מעשה דבלק היה והא דקאמר נמי הקדוש ברוך הוא למשה לא כשעלתה על דעתך לאו דוקא הקשה הר"ר אלחנן דהכא משמע דאחר שנאמר צרוּר את המדינים עדיין היו מזהירין שלא לצור מואב

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא לח.

אחא רעהו לחייב תם בהקדש נזק שלם וה"ה שגא לפטור לגמרי תם דהדיוט וכו"ק קרא רעהו הוא דליכא חילוק צין תם למועד אצל כשאינו רעהו לא דהדיוט בהקדש חייב והקדש בהדיוט פטור: חייב והקדש בהדיוט פטור:

עמד והתיר ממונן לישראל. משמע דוקא בענין זה שנגח י^א שור שלנו שור שלהם ולמ"ד בפי' בחרא (לקמן דף קיג.) גזל כנעני אסור תיחא אצל למ"ד מותר קשה: **מפארן** הופיע ממונן לישראל. פי' הקונטרס שסיבב והחזיר המורה בכל האומות ולא קבלו משמעה שר"ל דפארן נגלה לאומות וכן משמע בחרגוס ירושלמי דמתרגם מטורא דגבלא אסגלי לבני ישמעאל ופארן ארץ ישמעאל היא כדכתיב בחרג ותשג במדבר פארן ובגיש מסכת ע"ז (דף ב: וסס.) אית דגרסי מאי בעי בשעיר מאי בעי בפארן וקשה דשגת פ' ר"ע (ד' פט.) משמע דפארן הוא סיני דקחשיב ה' מדבר פארן מדבר סיני מדבר קדש וגרסא דמדבר סיני מדבר גדול ומגד אחד נקרא סיני ומגד אחר נקרא פארן וכל חמשה שמות דקחשיב במסכת שבת חמשה חלקים היו זו שכל אחד שמו נקרא כן ואע"ג דקדריש תמס לכל השמות אין להקפיד על זה ובאומו **לד** ששמו פארן נגלה לבני ישמעאל: **אלא האדם.** תימא הא אין עובדי כוכבים קרוין אדם כדמניא

בפי' המקבל (ב"מ קיד:) אמר רשב"י אין קצרי העובדי כוכבים מטמאים בזהל שנאמר אדם כי ימות בזהל תמס קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדם ופי' ד' מיתות (פסהדרין דף נט. ושם י¹ פי' בקונטרס דר"מ דהכא כרצנן דפליגי עליה דרבי שמעון בן יוחי בפרק הצא על יצמתו (יצמות דף סא. ושם י² ורבינו תם מפרש דיש חילוק צין אדם להאדס) מדע מדפריך ביצמות מקראי דנציאים ולא פריך מקראי דמורה דהאדס והצהמה אשר ימלא בשדה (שמות ט) אך תמס הוי קודם מתן תורה וא"ת א"כ הוי ליה למימר אדם י³ ולא נאמר אלא האדם לאו פירכא היא דהך צרייתא מתיילא בת"כ וטובא

איכא תמס ככי האי גוונא דקתני תמס וכן הוא אומר (ישעיה כו) פתחו שערים (ראשיכם) ויבא גוי וגו' ויבאו כהנים לזים ישראלים לא נאמר אלא גוי לדיק וכן הוא אומר הטיבה [ה'] לטובים כהנים לזים וישראליים לא נאמר אלא לטובים הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול וא"ת והא עובדי כוכבים נמי קרויים אדם כדכתיב לזלי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם וי"ל דבמקום שמוכיר השם מוכיר עובדי כוכבים בלשון אדם כלומר דבר חלש נולד מאלדם וכן גבי חירס (יחזקאל כח) אתה אדם ולא אל וכן מה יעשה לי אדם (תהלים קיח) וריצ"א הקשה מדכתיב (ישעיה מג) ואתן אדם מחמין ומיץן דדרשינן ואתן אדום מחמין גבי ההוא רומנא דפרק בחרא דברכות (דף כג.): והא דאמר בהשולח (גיטין דף מז.) יש קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור זה צורות שיחין ומערות מדכתיב והארץ נתן לבני אדם בני אדם משמע אדם הראשון י¹: **הררי** הוא כבהן גדול. הא דנקט כהן גדול משום דדרשינן בסוטה (דף ד.): יקרה היא מפנינים מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים: **קראו** ושנו וישלשו. וא"ת והא אמרינן בחגיגה (דף יג.) המלמד תורה לעובד כוכבים עובר בעשה דמגיד דצריו ליעקב (תהלים קמח) ויש לומר דבע"כ עשו ע"פ דברי המושל ולא נתחייצו למסור עצמן אי נמי עשו עצמם גרים כדאי' בספרי דפרשה אף מוצב עמים: **נשא משה קץ** וחומר. אור"ת דלאו דוקא אלא כלומר עתיד משה לישא ק"ו אס לא שהזכירו הכתוב תחילה דקודם נאמר אל תצר את מואב ממנה שנאמר צרוּר את המדינים והכיתם אותם כדדרשינן עתה ילחכו שלא היה ממיירא בלך אלא מלחמה עצלמא שלא היו מותרין אלא באנגריא וקרא דמדין אחר מעשה דבלק היה והא דקאמר נמי הקדוש ברוך הוא למשה לא כשעלתה על דעתך לאו דוקא הקשה הר"ר אלחנן דהכא משמע דאחר שנאמר צרוּר את המדינים עדיין היו מזהירין שלא לצור מואב

עין מושפט נר מצוה

יז א מיי' פ"א מהלכות פ"ח הלכה יג סמג עשין יב טוש"ע י"ד סי' רמו סקיף ו:

— ❧ —

שיטה מקובצת

אל ראה שבע מצות וכו'. משמע דכל שמקיימין שבע מצות דינם אצלנו ככינוי אצלם. ומעתה אין צריך לומר באומות הגדורות בדרכי דתות ונמוסים (מאיר ז"ל): ס ממונן לישראל. כלומר ראה שאכורים ולב רע להם וחשודים על כל שהן מצורין משבע מצות וכי"ש שאין מצרים בצרת אנו מודיעין לפיכך קנטס הכתוב כדי שישמרו שוריהן וכי"ז לא דברו אלא על ז' אומות דכתיב בהו לא תחי' כל נשמה כי (ה"ד יהונתן ז"ל): ס ודבר זה אין אנו מודיעים למלכות. כי"ז מדברי הסרדיוטות הוא כלומר ובדבר הזה נעשה חסד עמכם שלא להודיעו למלכות (תלמיד הר"פ ז"ל): ח בין אדם לאדם. והיינו טעמא דהאדם הוי מיעוט אחר מיעוט אדם הוי מיעוט האדם הוי מיעוט כאומר המיושר שבאדם כמו הירך המיומנת שבירך ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (הרא"ש ז"ל):

— ❧ —

רבינו חננאל

שלחה מלכות הירשעה שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל. פי' שרים ממונים לעשות דין מהדיוטות.